

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2188/2532

นางสาวราย ศรีโสภณ
นายถิ่น ศรีโสภณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107, มาตรา 850, มาตรา 852, มาตรา 1750 วรรคสอง

โจทก์จำเลยได้เจรจากันเรื่องทรัพย์สินมรดกของบิดามารดา ฝ่ายจำเลยเสนอให้โคแก่โจทก์ 3 ตัว เท่านั้น ฝ่ายโจทก์ยืนยันจะขอแบ่งที่นาด้วยและโจทก์จำเลยลงชื่อไว้ในบันทึกเช่นนี้ ถือว่าบันทึกดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์จำเลยในเรื่องทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ที่ดิน เมื่อโจทก์ได้รับโคไป 3 ตัว ตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอแบ่งทรัพย์สินอื่นจากจำเลยได้ เว้นแต่ที่ดินซึ่งเดิมเป็นทรัพย์สินมรดกของบิดามารดา และบ้านซึ่งเป็นส่วนควบ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นพี่น้องกัน หลังจากบิดามารดาตายแล้วโจทก์จำเลยได้รับแบ่งมรดกคนละเท่า ๆ กัน โดยปกครองร่วมกันมา แล้วโจทก์มีสามีและย้ายออกจากบ้านเดิม จำเลยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกไว้แทนโจทก์ ต่อมาโจทก์ทวงถามให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินส่วนของโจทก์ จำเลยส่งมอบโคให้โจทก์เพียง ๓ ตัว และไม่ส่งมอบทรัพย์สินมรดกอื่น ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบทรัพย์สินมรดกกิ่งหนึ่งให้แก่โจทก์ มิฉะนั้นให้ส่งมอบเงินจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ทรัพย์มรดกมีเพียงโค ๗ ตัว ส่วนที่ดินที่จำเลยครอบครองอยู่ ไม่ใช่ทรัพย์มรดก คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยครอบครองทรัพย์มรดกในฐานะเจ้าของร่วมและเป็นการครอบครองแทนโจทก์ คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์มีสิทธิได้รับมรดกของบิดามารดาเท่าใดนั้น ปรากฏตามบันทึกลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เอกสารหมาย ล.๔ ว่า โจทก์จำเลยได้เจรจากันเรื่องทรัพย์มรดกของบิดามารดา โดยฝ่ายจำเลยเสนอให้โคแก่โจทก์ ๓ ตัวเท่านั้น ฝ่ายโจทก์ยืนยันจะขอแบ่งที่นาด้วย โจทก์จำเลยลงชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว และมีพี่น้องโจทก์จำเลยกับบุคคลอื่นลงชื่อเป็นพยานหลายคน เช่นนี้ฟังได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์จำเลยในเรื่องทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ที่ดินเพราะปรากฏตามเอกสารนี้ว่าโจทก์มิได้เรียกร้องทรัพย์สินอื่นอีกนอกจากที่ดิน ดังนั้นเมื่อโจทก์ได้รับโคไป ๓ ตัวตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอแบ่งทรัพย์สินอื่นจากจำเลยได้เว้นแต่ที่ดินซึ่งเดิมเป็นทรัพย์มรดกของบิดามารดาและบ้านซึ่งเป็นส่วนควบ และวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ที่ดินที่จำเลยครอบครองอยู่ ๓ แปลงเป็นที่ดินมรดกของบิดามารดา จำเลยต้องแบ่งที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์กึ่งหนึ่ง

พิพากษาลับว่า ให้จำเลยแบ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นมรดกให้โจทก์กึ่งหนึ่ง หากไม่สามารถแบ่งได้ ให้จำเลยชำระเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์แทนพร้อม

ดอกเบี๋ยร้อยละเอียดครึ่งต่อนับแต่วันฟ่องจนกว่าจําเลยจะชำระเสร็จ.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ - นายทวิศักดิ์ ทองภักดี

ศาสตราจารย์ - นายรพีพร วัฒนกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ